

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2144/2539

ป.อ. มาตรา 95 (3)

นาย สิทธิไชย เฉิดแสงจันทร์ กับพวก

นาย สุทธิ เฉิดแสงจันทร์

โจทก์

จำเลย

จำเลยต้องการว่ากระทำความผิดข้อหาฐานใช้เอกสารปลอมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้แล้ว ส่งมอบจำเลยแก่พนักงานสอบสวนในวันเดียวกันนี้ พนักงานสอบสวนอนุญาตให้จำเลยประกันตัวไปวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 พนักงานอัยการขอคัดฟ้องโดยไม่ได้นำตัวจำเลยส่งศาล แม้ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้คัดฟ้องได้ก็ตาม ก็ยังถือไม่ได้ว่าตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลแล้ว เพราะไม่มีการส่งมอบตัวจำเลยต่อศาล ดังนั้นแม้โจทก์ทั้งสี่จะยื่นฟ้องจำเลยในวันที่ 2 ธันวาคม 2537 แต่โจทก์ทั้งสี่ก็ยังไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาล จนกระทั่งวันที่ 7 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ทั้งสี่ก็ไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาล เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่จำเลยกระทำความผิดคือวันที่ 3 ธันวาคม 2527 วันสุดท้ายของอายุความ 10 ปี คือวันที่ 3 ธันวาคม 2537 โจทก์ทั้งสี่ก็มิได้ตัวจำเลยมาส่งมอบแก่ศาลคดีโจทก์ทั้งสี่ในข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมจึงขาดอายุความฟ้องร้อง

โจทก์ ฟ้องว่า ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 91 ศาลชั้นต้น ตรวจ คำฟ้อง แล้ว มี คำสั่ง ว่า ขอให้ ปลอมเอกสารตาม คำฟ้อง ข้อ 2 (ก) โจทก์ มิได้ ฟ้อง ภายใน อายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3) สิทธิ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ย่อมระงับ ไป ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) ยกฟ้องเฉพาะ ข้อหา นี้ และ นัด ไต่สวน มูลฟ้อง เฉพาะ ข้อหา ใช้ เอกสารปลอมตาม ฟ้อง ข้อ 2(ข) ต่อมา ถึง วันนัด ไต่สวน มูลฟ้อง (วันที่ 7 มีนาคม 2538) ศาลชั้นต้น งด ไต่สวน มูลฟ้อง แล้ว พิพากษายก ฟ้อง โจทก์ ทั้ง สี่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน โจทก์ ทั้ง สี่ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง ลงชื่อ ใน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ข้อหา ความผิด ฐาน ใช้ เอกสารปลอมตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบ ด้วยมาตรา 264 วรรคแรก ต้อง ระวังโทษ จำคุก ไม่เกิน สาม ปี หรือ ปรับไม่เกิน หก พัน บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ นั้น มี กำหนด อายุความ ฟ้องร้อง 10 ปี นับแต่ วัน กระทำ ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3) ที่ บัญญัติ ว่า "ใน คดีอาญา ถ้า มิได้ ฟ้อง และ ได้ ตัว ผู้กระทำ ความผิดมา ยัง ศาล ภายใน กำหนด ดัง ต่อไป นี้ นับแต่ วัน กระทำ ความผิด เป็น อัน ขาดอายุ ความ (3) สิบ ปี สำหรับ ความผิด ต้อง ระวังโทษ จำคุก กว่า หนึ่ง ปีถึง เจ็ด ปี " เมื่อ ปรากฏว่า จำเลย ต้อง หา ว่า กระทำ ความผิด ข้อหาฐาน ใช้ เอกสารปลอม เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2527 ต่อมา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 เจ้าพนักงาน ตำรวจ จับ จำเลย ได้ แล้ว ส่งมอบจำเลย แก่ พนักงานสอบสวน ใน วันเดียว กัน นี้ พนักงานสอบสวน อนุญาตให้ จำเลย ประกันตัว ไป วันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 พนักงาน อัยการขอผิดฟ้อง โดย ไม่ได้ นำตัว จำเลย ส่ง ศาล แม้ ศาลชั้นต้น จะ อนุญาต ให้ ผิดฟ้องได้ ก็ ตาม ก็ ยัง ถือไม่ได้ว่า ได้ ตัว จำเลย มา อยู่ ใน อำนาจศาล แล้วเพราะ ไม่มี การ ส่งมอบ ตัว จำเลย ต่อ ศาล ดังนั้น แม้ โจทก์ ทั้ง สี่ จะยื่นฟ้อง จำเลย ใน วันที่ 2 ธันวาคม 2537 แต่ โจทก์ ทั้ง สี่ ก็ ยัง ไม่ได้ตัว จำเลย มา ศาล จน กระทั่ง

วันที่ 7 มีนาคม 2538 ซึ่ง เป็น วันนัดไต่สวน มูลฟ้อง โจทก์ ทั้ง สี่ ก็ ไม่ได้ นำตัว
จำเลย มา ศาล เมื่อ นั้น ระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ จำเลย กระทำ ความผิด คือ วันที่ 3
ธันวาคม 2527วัน สิ้นท้าย ของ อายุความ 10 ปี ก็ คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2537
โจทก์ทั้ง สี่ ก็ มิได้ ตัว จำเลย มา ส่งมอบ แก่ ศาล คดี โจทก์ ทั้ง สี่ ใน ข้อหาความ
ผิด ฐาน ใช้ เอกสารปลอม จึง ขาดอายุความ ฟ้องร้อง ศาลล่าง ทั้ง สองวินิจฉัย คดี
ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ทั้ง สี่ ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ